



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/20/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	הדר יצחק
	2	הדר שרה
באמצעות ב"כ: עו"ד חסטר אליהו מונטיפיורי 26, תל אביב - יפו טל': 050-5263079 פקס: 035603650		
נתבעים	1	חסיד ישורון פרזנה
	2	כהן ניסים
	3	כהן שרה
	4	מועדים לשמחה יפה
	5	כהן מועדים מנשה
	6	מזרחי אפרים
	7	דה-רון אלה
	8	דוד אבי
	9	דוד אביבה
	10	מלח יוסף
	11	מלח יהודית

כולם באמצעות עו"ד פדידה יגל
תבור 19, נס ציונה
טל': 0544510984 פקס: 0779616908



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/20/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12 חברת י. מאנע ושות' בע"מ

באמצעות עו"ד אהרון גיא
דרך בגין, 55 תל אביב - יפו
טל 052-3611596 :פקס 035650001

פסק דין

1. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בעניין הסמכות החוקית לדון בתביעה לפי סעיף 6 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן - **חוק החיזוק**), הגעתי לכלל מסקנה שאין בסמכותי לדון בתביעה.

2. סעיף 6 לחוק החיזוק קובע כך :

"בעל דירה המתנגד להחלטה שהתקבלה בהתאם להוראות סעיף 3 וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי לפנות למפקח בתביעה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 71ג(ב) עד (ה) לחוק המקרקעין, בשינויים המחויבים, ושינוי זה : בסעיף קטן (ד), במקום הסיפה החל במילים 'בין בדרך של תשלומי איזון' יבוא 'לרבות בדרך של מתן פיצוי'."

סעיף 3 לחוק החיזוק אליו מפנה סעיף 6 קובע כלהלן :

"ביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתה שינוי ברכוש המשותף **שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה** כאמור בסעיפים 4 או 5, טעון החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית המשותף."

בדברי ההסבר לסעיפים 3 ו-6 לחוק החיזוק (דברי ההסבר מופנים לשני הסעיפים יחדיו), מבואר כי העבודות המתבצעות לפי סעיף 3 לחוק, היינו עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה את בניית דירה חדשה, אינן משנות את מעמדו של הרכוש המשותף, ועל כן נדרש להן רוב רגיל של בעלי הדירות בבית המשותף. ואולם, מאחר שלשם ביצוע העבודות האמורות ברכוש המשותף נדרש אך רוב רגיל, התיר המחוקק לבעל דירה המתנגד להחלטה שהתקבלה ואשר טוען לפגיעה כתוצאה ממנה להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין. אם כן, נראה כי סעיף 6 לחוק נועד לאזן בין השאיפה להגן על בעלי דירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/20/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מפני פגיעה אפשרית בהם מחד גיסא, לבין השאיפה להקל על האפשרות לממש את זכויות הבנייה על פי תכנית החיזוק, מאידך גיסא.

3. ואולם, במקרים שבהם העבודות ברכוש המשותף כוללות הרחבת דירות קיימות או הוספת דירות חדשות, כבעניינו, נקבע כי נדרשת הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית המשותף (ראו סעיף 5 לחוק החיזוק). מובן איפוא מדוע החוק אינו כולל סעד עבור מי שחש עצמו נפגע כתוצאה מהחלטה זו, שכן כאמור נדרשת הסכמה של כלל בעלי הדירות (יצוין כי כאשר אחד או יותר מבעלי הדירות מתנגד לעבודות אשר מרחיבות דירות קיימות או מוסיפות דירות חדשות, ניתן לאשרן באמצעות הגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 5 לחוק החיזוק).

4. מהאמור עולה, כי במקרה הנדון שבו, כפי שצוין לעיל, העבודות שנעשו בבית המשותף כללו הרחבת דירות קיימות ובניית דירות חדשות, וטענת התובע היא כי הוא נפגע מהחלטה זו - הרי שסעיף 6 המפנה לסעיף 3 לחוק החיזוק אינו חל. כלומר, חוק החיזוק אינו מקנה סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה כספית זו. מובן כי בפני התובעים פתוחה הדרך לנקוט בכל הליך משפטי אחר שהם רואים לנכון ובהתאם לדין.

5. אשר על כן אני מורה על מחיקת התביעה. בנסיבות העניין, ומשהצד שכנגד לא העלה את טענת הסמכות החוקית מיוזמתו לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ניתן היום כ' אב, תשפ"ב (17 אוגוסט, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון